

1501674-96.2021.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2258440/2021 -

DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 4472/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Amorim dos Santos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

1501674-96.2021.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501674-96.2021.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2258440/2021 -

DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 4472/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Amorim dos Santos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra LUCAS AMORIM DOS

SANTOS pela conduta prevista no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, ocorridos no dia 21 de setembro de 2021, às 18h00, no interior do Centro de Detenção Provisória de Hortolândia, localizado na Rodovia SP 101, km 05, Chácaras Coelho, nesta cidade de Hortolândia.

Alega a acusação que o réu trazia consigo, para fins de tráfico no interior do estabelecimento prisional, 09 (nove) porções de maconha, com peso aproximado de 29 gramas; 05 (cinco) porções de cocaína, com peso aproximado de 27 gramas; e 06 (seis) comprimidos de ecstasy, com peso aproximado de 12 gramas (fls. 83/86).

FA às fls. 40/50 e certidão de distribuições criminais às fls. 51/53.

Notificado apresentou defesa prévia (fls. 96/98).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 18/01/2022 (fls. 118/120).

Citado, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem preliminares alegadas.

Aprecio o mérito.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitativa está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelo auto de constatação preliminar (fls. 11/12) pelo laudo pericial (fls. 89/91) e pelos depoimentos, corroborados pelas oitivas colhidas em juízo.

A autoria também é certa.

O agente penitenciário Anderson Ricardo Tomaz disse, em sede policial e em Juízo, que ao retornar da "saidinha", o acusado pediu atendimento médico e, antes de ser conduzido para o hospital, passou pelo scanner, que constatou corpos estranhos em seu estômago. No hospital, o réu foi atendido e diagnosticado com ingestão de papetes de entorpecentes em topografia gástrica, sendo impossível a retirada cirúrgica. O acusado, então, retornou à unidade prisional, onde permaneceu isolado. Posteriormente, expeliu pelas fezes invólucros, que após separados constatou serem 9 porções de maconha, 5 porções de cocaína e 06 comprimidos de ecstasy. Não confirmou a existência de blitz no dia.

Jemes Garcia Climaco, agente penitenciário, disse que passaram o réu pelo scanner e identificaram material suspeito no interior do estômago do réu. Não confirmou a existência de blitz no dia.

Em interrogatório judicial, o acusado afirmou que no dia houve uma blitz em algumas celas e por motivo de dívida de drogas no interior da cela foi obrigado pelo detento Sidney para engolir as drogas que lhe pertenciam, para que não fossem encontradas. Após a blitz ele pediu para vomitar as drogas, mas não conseguiu. Chamaram então socorro médico.

O réu altera a versão apresentada em sede policial, quando confessou. A versão em Juízo não merece acolhimento, tendo em vista que os agentes penitenciários ouvidos não confirmaram a existência de vistoria nas celas no dia.

Note-se, ainda, que a solicitação de socorro médico se deu exatamente no dia em que retornou de saída temporária, o que comprova que ingressou na unidade com as drogas, ao contrário do que em Juízo pretende negar.

A situação de traficância está bem caracterizada, tendo em vista que se tratava de 09 (nove) porções de maconha, com peso aproximado de 29 gramas, 05 (cinco) porções de cocaína, com peso aproximado de 27 gramas e e 06 (seis) comprimidos de ecstasy, a revelar a finalidade de tráfico, ao que se soma o ingresso no presídio, sendo certa a finalidade de distribuição interna na referida unidade carcerária, ao que soma a forma de acondicionamento, impondo-se o acolhimento da denúncia.

Assim, diante das provas colhidas em juízo, a condenação do réu, nos termos imputados na denúncia, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade,

excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado. Incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11343/06, já que a infração foi cometida no interior de estabelecimento prisional, independentemente da intenção do réu de disseminar a droga pelo local.

No que tange a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, tenho que é para casos especialíssimos, tendo como intuito beneficiar os infratores que agiram de forma ocasional, sendo primários, de forma que não integram organização criminal ou se dedicam à atividade criminosa.

Entretanto, no caso, embora não seja expressiva a quantidade de droga apreendida em poder do réu, não se pode perder de vista o fato dele ter ingressado com o entorpecente em estabelecimento prisional, a revelar maior reprovabilidade da conduta e o fato de ser multirreincidente (conforme FA e certidão de fls. 40/53), não comprovando profissão lícita, revelando sua habitualidade criminosa, de modo que não faz jus a concessão da benesse.

Anoto que o ingresso de drogas no estabelecimento prisional é conduta grave e com efeitos perniciosos, alimentando uma situação de violência no interior das unidades prisionais e contribuindo diretamente com o crime organizado que busca também por meio do tráfico no interior das unidades prisionais cooptar indivíduos. A conduta revela, ainda, descaso com as instituições, notadamente de segurança, agindo em frontal desrespeito à lei e às políticas de segurança que regulam ambiente complexo e suscetível de tensões e conflitos, que podem ser oriundos ou agravados pelo consumo de drogas no interior do estabelecimento prisional.

Nessas condições passo à dosimetria da pena, observado o sistema trifásico, adotado pelo Código Penal (CP, art. 68).

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11343/06 e artigo 59, do CP, o réu ostenta maus antecedentes, conforme FA e certidão acostadas (fls. 40/50 e 51/53), havendo, ainda, variedade e quantidade relevantes notadamente diante da forma de acondicionamento e finalidade de distribuição, pelo que fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa.

Na forma do art. 67, do CP, diante da agravante da reincidência, elevo a pena em 1/6, fixando-a em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição da pena, contudo, tendo em vista que o réu cometeu a infração nas dependências do referido estabelecimento prisional, incide a causa de aumento de pena de 1/6, pelo que torno definitiva a pena em 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 793 dias multa.

Fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista a pena imposta e pela conduta do réu ter se revestido de especial reprovabilidade, diante do ingresso em estabelecimento prisional com entorpecentes, bem como pela reincidência, justifica-se a imposição do regime mais severo, isto é, o regime inicial fechado. Como dito acima, o ingresso de drogas no estabelecimento prisional alimenta uma situação de violência no interior das unidades prisionais e contribuindo diretamente com o crime organizado que age nas unidades prisionais. Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que o réu está preso desde o dia 24/09/2021 até o presente, não interferindo na fixação do regime inicial uma vez não completada a fração, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Não é possível a substituição da pena por restritiva de direito ou a concessão de suspensão condicional da pena, em razão das circunstâncias acima indicadas para fixação do regime inicial.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu LUCAS AMORIM DOS SANTOS, RG: 71101637, CPF: 387.682.798-17, nascido em 09/03/1995, natural de Ferraz de Vasconcelos - SP, filho de Alex Oliveira dos Santos e Elisangela da Silva Amorim, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, submetendo-a à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial

fechado, e 793 dias multa no piso legal.

O réu deverá permanecer preso, na hipótese de recurso. A apuração de elementos seguros do risco de continuidade delitiva, diante das circunstâncias da prisão impõem maior resguardo do meio social contra futuras ações. Assim, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, mantenho a prisão preventiva antes decretada. Recomende-se o réu no estabelecimento onde se encontra custodiado; Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado.

Com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Publicada e intimados em audiência. Cumpram-se.

Hortolândia, datado e assinado digitalmente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA